

QUY CHẾ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Vụ: 5,38941 ha cây cao su thanh lý của Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long.

Căn cứ:

Căn cứ của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 16/2023/QH15;

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024;

Căn cứ Nghị định số 172/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15;

Căn cứ Hợp đồng Dịch vụ đấu giá tài sản số 12/2025/HDDVDGTS ngày 18/3/2025 giữa Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long với Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương;

Căn cứ Thông báo đấu giá tài sản số 22/2025/TB-ĐGNBD ngày 18/3/2025 của Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương;

Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương ban hành quy chế cuộc đấu giá tài sản gồm các điều khoản sau:

Điều 1. Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá; nguồn gốc của tài sản đấu giá; tình trạng pháp lý của tài sản đưa ra đấu giá

1. Tài sản đấu giá: 5,38941 ha cây cao su thanh lý tại Nông trường cao su Quản Lợi thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long, cụ thể: Lô 04/06 diện tích 1,31191 ha; Lô 07/15 diện tích 1,59975 ha; Lô 06/17 diện tích 2,47775 ha. Diện tích cây cao su thanh lý trên được cấp giấy chứng nhận quản lý rừng bền vững theo VFCS/PEFC-FM. (Chi tiết lô đấu giá cụ thể tại Bảng diện tích lô đấu giá thanh lý của Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long).

2. Chất lượng của tài sản đấu giá: Cây đứng.

3. Nơi có tài sản đấu giá: Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long; Địa chỉ: Quốc lộ 13, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước, Việt nam.

4. Nguồn gốc của tài sản đấu giá: Tài sản đấu giá là tài sản của Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long được phép thanh lý.

5. Tình trạng pháp lý của tài sản đưa ra đấu giá: Tài sản đấu giá được xử lý theo các văn bản pháp lý như sau:

a) Công văn số 195/HĐTVCSBL-KHKD ngày 14/3/2025 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long về việc giải quyết bán cây cao su thanh lý để trả đất về địa phương làm đường giao thông (đường Lê Đại Hành).

b) Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản ngày 10/3/2025 của Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long.

c) Công văn số 201/CSBL-KHĐT ngày 17/3/2025 của Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long về việc thực hiện hợp đồng bán đấu giá cây cao su thanh lý.

Điều 2. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá, bước giá:

1. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: **421.061.000 đồng** (*Bốn trăm hai mươi một triệu, không trăm sáu mươi một ngàn đồng*).

Lưu ý: Giá bán trên bao gồm phần gốc cây, bên mua chịu hoàn toàn chi phí cưa cắt, vận chuyển, móc gốc, lấy gốc – rễ lớn ra khỏi lô, san lấp hố sau khi móc gốc, dọn dẹp cành nhánh, đốt, trả lại mặt bằng đúng thời gian ghi trong hợp đồng.

2. Bước giá tối thiểu: 10.000.000 đồng (*Mười triệu đồng*). Bước giá được áp dụng trong trường hợp đấu giá trực tiếp nếu tại buổi công bố giá có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất thì đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Đấu giá viên quyết định hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp.

Điều 3: Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

1. Thời gian bán hồ sơ: Từ **07 giờ 30 phút ngày 19/3/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 04/4/2025** (*trong giờ hành chính*).

2. Địa điểm bán hồ sơ:

- Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương; Địa chỉ: Số 09 đường N25, khu phố 1, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

- Tại Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long; Địa chỉ: Quốc lộ 13, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước, Việt Nam.

Điều 4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

1. Thời gian xem tài sản: Từ **07 giờ 30 phút ngày 31/3/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 04/4/2025** (*trong giờ hành chính*).

2. Địa điểm xem tài sản: Tại Nông trường cao su Quản Lợi thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long.

Điều 5. Tiền hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước

1. Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: **100.000 đồng/hồ sơ**.

2. Tiền đặt trước: **20%** so với giá khởi điểm (làm tròn), tức: **84.212.000 đồng** (Tám mươi bốn triệu, hai trăm mười hai ngàn đồng).

2.1. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày **19/3/2025** đến **17 giờ 00** phút ngày **04/4/2025**. Tiền đặt trước phải được báo có trong tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương trước **17 giờ 00** phút ngày **04/4/2025**.

2.2. Phương thức nộp tiền đặt trước: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương. Thông tin chuyển khoản:

- Đơn vị thụ hưởng: Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương.
- Số tài khoản: 6503141739.
- Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Bình Dương.
- Nội dung: (Tên khách hàng đăng ký tham gia đấu giá) nộp tiền đặt trước vụ 5,38941 ha cây cao su thanh lý của Cty TNHH MTV Cao su Bình Long.

2.3. Trường hợp không trúng đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương có trách nhiệm trả lại khoản tiền đặt trước và thanh toán tiền lãi (nếu có) trong trường hợp người tham gia đấu giá không trúng đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá hoặc trong thời hạn khác do các bên thỏa thuận, trừ trường hợp quy định người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước (Phí chuyển tiền do người tham gia đấu giá chịu).

2.4. Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan. Số tiền đặt cọc này sẽ được Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương chuyển cho Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long trong thời hạn 03 (Ba) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá thành (Phí chuyển tiền do người trúng đấu giá chịu).

*Ghi chú: Người tham gia đấu giá có quyền từ chối tham gia đấu giá và nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản, thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá đã niêm yết, thông báo công khai; trường hợp khoản tiền đặt trước phát sinh lãi thì người tham gia đấu giá được nhận tiền lãi đó.

Điều 6. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ **07 giờ 30** phút ngày **19/3/2025** đến **17 giờ 00** phút ngày **04/4/2025** (trong giờ hành chính).

2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

- Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương; Địa chỉ: Số 09 đường N25, khu phố 1, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

- Tại Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long; Địa chỉ: Quốc lộ 13, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước, Việt Nam.

Điều 7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

1. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

1.1. Cá nhân, tổ chức có nhu cầu được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Phải nộp đầy đủ những giấy tờ cần thiết theo hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.
- Có giấy phép kinh doanh (Nếu là tổ chức).
- Chấp nhận giá khởi điểm của tài sản đấu giá.
- Cam kết thực hiện đúng những quy định của quy chế này.
- Phải nộp đủ khoản tiền đặt trước trong thời hạn quy định.
- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá (có văn bản ủy quyền hợp pháp).

* Hồ sơ tham gia đấu giá gồm:

- Giấy phép đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực không quá 06 tháng) (Nếu là tổ chức).
- Chứng từ nộp thuế, tờ khai nộp thuế hoặc báo cáo thuế năm 2024 (nộp bản photocopy kèm theo bản chính để đối chiếu) (Nếu là tổ chức).
- Căn cước công dân (bản sao có chứng thực không quá 06 tháng).
- Phiếu thu tiền (hoặc giấy nộp tiền) đặt trước.
- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu) có ký tên đóng dấu (Nếu là tổ chức).
- Phiếu trả giá (theo mẫu) có ký tên đóng dấu (Nếu là tổ chức).

1.2. Những người sau đây không được đăng ký tham gia đấu giá:

- Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

- Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện phiên đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản.

- Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền

quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật. Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người này.

- Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

- Người không có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 3.1 nêu trên.

2. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương theo đúng thời gian quy định và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 16/2023/QH15 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó.

Điều 8. Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá và tổ chức phiên đấu giá:

1. Thời gian nộp phiếu trả giá: Từ 07 giờ 30 phút ngày 19/3/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 04/4/2025 (trong giờ hành chính).

- Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá phải được cho vào phong bì dán kín, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu. Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính hoặc được nộp cho tổ chức hành nghề đấu giá tài sản để bỏ vào thùng phiếu. Thùng phiếu phải được niêm phong ngay khi hết thời hạn nhận phiếu.

- Phiếu hợp lệ là phiếu do Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương phát hành, được điền đầy đủ các nội dung và nộp đúng thời gian quy định, có tất cả đơn giá trả bằng hoặc cao hơn giá khởi điểm và được người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu (nếu là doanh nghiệp có đăng ký con dấu).

2. Địa điểm nộp phiếu trả giá: Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương; Địa chỉ: Số 09 đường N25, khu phố 1, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

3. Thời gian tổ chức phiên đấu giá: Vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 10/4/2025.

4. Địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Tại Hội trường của Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long; Địa chỉ: Quốc lộ 13, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước, Việt nam.

Điều 9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

2. Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên.

3. Trình tự tiến hành tổ chức đấu giá:

3.1. Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá theo hình thức đấu giá bằng bỏ



phiếu gián tiếp tại cuộc đấu giá theo trình tự sau đây:

- Giới thiệu bản thân, người giúp việc; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá.

- Đọc Quy chế phiên đấu giá.

- Giới thiệu từng tài sản đấu giá.

- Nhắc lại mức giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm.

- Phát số cho người tham gia đấu giá.

- Nhắc lại yêu cầu đối với phiếu trả giá hợp lệ, phiếu trả giá không hợp lệ.

***Lưu ý:** Những người tham gia phiên đấu giá phải tham gia bỏ phiếu trả giá và giá trả thấp nhất phải bằng giá khởi điểm. Số tiền khách hàng trả giá phải là số tiền làm tròn đến hàng nghìn đồng, nếu giá bằng chữ không thống nhất với giá bằng số thì lấy giá viết bằng chữ làm chuẩn. Nếu người tham gia phiên đấu giá không tham gia bỏ phiếu trả giá hoặc trả giá thấp hơn giá khởi điểm sẽ bị tước quyền tham gia đấu giá.

- Mời người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát về sự nguyên vẹn của thùng phiếu. Nếu không còn ý kiến nào khác về kết quả giám sát thì đấu giá viên tiến hành bóc niêm phong của thùng phiếu;

- Mời người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát sự nguyên vẹn của từng phong bì đựng phiếu trả giá;

- Tiến hành bóc từng phong bì đựng phiếu trả giá, trừ phong bì đựng phiếu trả giá của người không tham gia buổi công bố giá, công bố số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, công bố giá trả của từng phiếu trả giá, giá trả cao nhất với sự giám sát của người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá; trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở cho cá nhân thì chỉ cần công bố giá trả cao nhất với sự giám sát của người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá;

- Công bố người có phiếu trả giá cao nhất là người trúng đấu giá.

- Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất thì ngay sau khi công bố các phiếu trả giá cao nhất đối với tài sản đó, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Đấu giá viên quyết định hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp. Bước giá trong trường hợp đấu giá trực tiếp là 10.000.000 đồng (*Mười triệu đồng*). Nếu trong số những người có giá trả cao nhất có người tiếp tục trả giá thì đấu giá viên tổ chức cho người đó trả giá; đấu giá viên công bố người đó là người trúng đấu giá nếu người đó có giá trả cao hơn. Nếu tất cả người có giá trả cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

3.2. Rút lại giá đã trả: Tại phiên đấu giá, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại

giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề. Đấu giá viên quyết định hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp. Người rút lại giá đã trả bị truất quyền tham gia phiên đấu giá và không được nhận lại tiền đặt trước. Khoản tiền đặt trước thuộc về Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long.

3.3. Từ chối kết quả trúng đấu giá: Sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá. Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì phiên đấu giá không thành. Người từ chối kết quả trúng đấu giá không được nhận lại khoản tiền đặt trước. Khoản tiền đặt trước thuộc về Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long.

4. Khi người trả giá cao nhất tại phiên đấu giá này được công bố là người trúng đấu giá và không xảy ra trường hợp “Từ chối kết quả trúng đấu giá” thì đương nhiên đã thực hiện việc ký kết Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá với Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long và Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương. Ngay lúc này số tiền 20% đặt trước của người mua được tài sản đấu giá sẽ chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện hợp đồng. Số tiền này sẽ được Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương chuyển cho Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long sau khi kết thúc phiên đấu giá. Việc xử lý số tiền này sẽ được ghi nhận rõ trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

Điều 10. Thời hạn ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, thời hạn thanh toán và phương thức thanh toán tiền đấu giá tài sản:

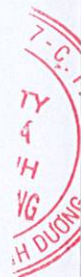
1. Thời hạn ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá: Ngay khi phiên đấu giá kết thúc.

2. Thời hạn thanh toán:

2.1. Người mua được tài sản đấu giá có trách nhiệm thanh toán 100% số tiền đấu giá tài sản theo hợp đồng (*Bao gồm số tiền đặt trước*) trong thời hạn 05 (Năm) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá thành.

2.2 Ngoài ra khi ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, người trúng đấu giá phải nộp thêm 12% giá trị hợp đồng để bảo đảm thực hiện hợp đồng và 3% giá trị Hợp đồng để đảm bảo việc cưa cắt, móc gốc, san lấp hố sau khi móc gốc, lấy gốc – rễ lớn ra khỏi lô, gom dọn, đốt cành nhánh cây cao su thanh lý theo quy định của Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long. Thời hạn nộp tiền trong vòng 05 (Năm) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá thành.

Quá thời hạn nộp tiền theo quy định tại điểm 2.1 và 2.2 khoản 2 Điều 10, nếu người mua được tài sản đấu giá không nộp đủ tiền mua tài sản tại điểm 2.1 và 2.2



khoản 2 Điều 10 thì xem như từ bỏ quyền mua tài sản. Tiền đặt cọc của người mua được tài sản đấu giá sẽ không được hoàn trả lại. Khoản tiền cọc này thuộc về Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long.

3. Phương thức thanh toán:

Người mua được tài sản đấu giá thanh toán số tiền đấu giá tài sản cho Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long bằng hình thức chuyển khoản vào tài sản số 5603201000332 của Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long tại Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Bình Long Tây Bình Phước (Phí chuyển tiền do người trúng đấu giá chịu).

Điều 11. Thời hạn, Phương thức, Địa điểm bàn giao tài sản đấu giá

1. Thời hạn giao tài sản: 07 (Bảy) ngày làm việc kể từ ngày người mua được tài sản đấu giá nộp đủ số tiền đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 2 Điều 10 vào tài khoản của Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long.

2. Phương thức giao tài sản: Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long chủ trì áp dụng các biện pháp luật định bàn giao tài sản đấu giá cho người mua được tài sản đấu giá. Tài sản được giao trực tiếp cho người mua được tài sản đấu giá theo nguyên trạng tài sản mà khách hàng đã xem trước khi đấu giá.

3. Địa điểm bàn giao tài sản: Tại Nông trường cao su Quản Lợi thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long.

Điều 12. Thời gian khai thác và phương thức khai thác

1. Thời gian khai thác: Thời gian bàn giao mặt bằng chậm nhất ngày **15/5/2025**. Điều kiện khai thác: cưa cắt, vận chuyển, móc gốc, lấy gốc – rễ lớn ra khỏi lô, san lấp hố sau khi móc gốc, dọn dẹp cành nhánh, đốt, trả lại mặt bằng cho Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long.

2. Xử lý việc chậm bàn giao mặt bằng: Bên mua chậm bàn giao mặt bằng sau ngày **15/5/2025**, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long xử lý chậm bàn giao mặt bằng như sau:

2.1 Tiền phạt chậm bàn giao mặt bằng **30.000.000** đồng/ngày (Ba mươi triệu đồng/ngày).

2.2 Sau thời gian chậm bàn giao mặt bằng tối đa 30 ngày, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long sẽ phạt bổ sung do chậm thực hiện hợp đồng (không bàn giao mặt bằng đúng thời hạn) với số tiền tương đương 5% giá trị hợp đồng và Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long có quyền buộc người mua được tài sản đấu giá ngưng cưa cắt và thanh lý hợp đồng đã ký với người mua được tài sản đấu giá để Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long tiến hành giải phóng mặt bằng theo đúng quy định, chi phí giải phóng mặt bằng được khấu trừ vào số tiền **12%** bảo đảm thực hiện hợp đồng và **3%** tiền ký quỹ để đảm bảo việc cưa cắt, vận chuyển, móc gốc, lấy gốc – rễ lớn ra khỏi lô, san lấp hố sau khi móc gốc, dọn dẹp cành nhánh, đốt, trả

lại mặt bằng của người mua được tài sản đấu giá và hợp đồng được xem như chấm dứt.

- Chi phí giải phóng mặt bằng được tính cụ thể như sau:

+ Gom dọn: 40 công/ha = 10.000.000 đồng/ha.

2.3 Số tiền phạt chậm bàn giao mặt bằng (điểm 2.1 khoản 2 Điều 12) và chậm thực hiện hợp đồng (điểm 2.2 khoản 2 Điều 12) sẽ khấu trừ vào tiền ký quỹ.

3. Phương thức khai thác: Theo quy trình khai thác rừng của Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long.

Điều 13. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá, các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước:

1. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá:

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá.

- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản.

- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá.

- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản.

- Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản.

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó.

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó.

- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

2. Các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước:

- Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng.

- Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 nêu trên.

- Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật Đấu giá tài sản.

- Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật Đấu giá tài sản.

- Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật Đấu giá tài sản.

Điều 14. Các quy tắc ứng xử tại phiên đấu giá:

- Những người tham gia đấu giá phải giữ gìn trật tự, không hút thuốc, không sử dụng điện thoại di động; không dùng điện thoại, máy ảnh, hoặc các loại máy khác để quay phim, chụp hình; không trao đổi riêng, tập trung chú ý vào lời nói của Người điều hành phiên đấu giá; không được rời khỏi phòng đấu giá khi đang tổ chức đấu giá, trừ trường hợp có sự cho phép của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá.

- Người điều hành phiên đấu giá nhắc nhở người vi phạm nội quy này mà vẫn tái phạm thì người điều hành cuộc đấu giá sẽ lập biên bản về hành vi vi phạm của người vi phạm, đồng thời tước quyền tham gia đấu giá và tịch thu tiền đặt trước của người đó.

- Người tham gia đấu giá không được quay phim, chụp hình trong phòng tổ chức phiên đấu giá.

Điều 15. Xử lý vi phạm:

Người tham gia đấu giá vi phạm nội quy, quy chế phiên đấu giá sẽ bị lập biên bản. Tùy theo từng mức độ và tính chất vi phạm sẽ bị tước quyền tham gia đấu giá, tịch thu tiền đặt trước hoặc xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 16. Tổ chức thực hiện:

- Quy chế này đã được bàn bạc kỹ càng và được sự thống nhất thực hiện của Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long.

- Quy chế có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc phiên đấu giá tài sản vụ việc nêu trên.

- Tất cả nhân viên của Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương, Người có liên quan và những người tham gia đấu giá có trách nhiệm thực hiện quy chế phiên đấu giá này./.

Nơi nhận:

- Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long (để phối hợp);
- Khách hàng tham gia đấu giá (để thực hiện);
- Niêm yết tại Cty Nam Bình Dương;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

Phạm Đức Khải